

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אפרת רייטן מרום

פ/25/5973

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה ועונש מזערי על גניבה תוך ניצול מצב חירום),

התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 384 א. בחוק העונשין, התשל"ז–1977,¹ בסעיף 384 א, בסופו יבוא:

"(ד) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) או (ב) תוך ניצול קיומו של מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951,² או אירוע חירום אזרחי כהגדרתו בסעיף 90 א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971,³ דינו – מאסר שש שנים.

(ה) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (ד), לא יפחת עונשו משליש העונש המירבי שנקבע לאותה עבירה אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו."

דבר הסבר

במהלך מלחמת ישראל–איראן (מבצע עם כלביא), נפגע העורף הישראלי קשות מנפילת טילים ונגרם נזק רב בנפש וברכוש ביישובים רבים ברחבי ישראל. בתוך כך התגלתה תופעה מכוערת במיוחד של גניבה ממקומות שניזוקו. כך, בשעה קשה זו כאשר אזרחים נאלצים להתמודד עם סכנת חיים ועם ההשלכות הקשות של הנזק העצום בביתם או בעסק, יש מי שמנצל זאת לביצוע עבירות גניבה וביזה מנפגעים. לאור האמור על החברה לקבוע נורמה ברורה של החמרת ענישה לעברייני בנסיבות האלה כדי להוקיע את התופעה הפסולה.

על כן מוצע כי מי שגונב תוך ניצול אירוע חירום אזרחי או מצב מיוחד בעורף, יהיה דינו עד שש שנות מאסר, ולא פחות משנתיים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת על ידי חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות (פ/25/5957).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בתמוז התשפ"ה (07.07.2025)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח התשי"א, עמ' 78.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.